

Часто задаваемые вопросы

1

- [Как государствами-членами ЕАЭС используются меры защиты внутреннего рынка?](#)
- [Что необходимо для введения защитной меры?](#)
- [Какой орган ЕАЭС уполномочен на проведение расследований?](#)
- [Кем принимается решение о применении специальной защитной, антидемпинговой или компенсационной меры в ЕАЭС?](#)
- [Какие требования предъявляются к лицам, подающим заявление?](#)
- [Какие сведения должны быть представлены в заявлении?](#)
- [Как долго рассматриваются заявления о применении защитных мер?](#)
- [Какие могут быть результаты рассмотрения заявления уполномоченным органом, каким образом заявитель получает информацию об итогах рассмотрения?](#)

2

- [Каковы задачи уполномоченного органа и какие действия он осуществляет в ходе расследования?](#)
- [Кто является заинтересованным лицом?](#)
- [Кто является зарегистрированным участником расследования?](#)
- [Какими правами обладает зарегистрированный участник расследования?](#)
- [Каковы последствия непредставления запрашиваемой информации в уполномоченный орган?](#)
- [Как обеспечивается защита конфиденциальной информации?](#)
- [Каким образом заинтересованные лица и участники расследования получают информацию о ходе расследования и о его результатах?](#)

3

- [Каковы сроки проведения расследований?](#)
- [Возможно ли применение специальных защитных, антидемпинговых или компенсационных мер антидемпинговых мер до завершения расследования?](#)
- [При каких условиях могут быть введены антидемпинговые меры?](#)
- [Что такое демпинг? Будет ли считаться демпингом ситуация, при которой товар иностранного происхождения продается в ЕАЭС по ценам ниже цен товара, произведенного в Союзе?](#)
- [Что понимается под отраслью экономики государств-членов Евразийского экономического союза?](#)
- [Что понимается под материальным ущербом отрасли экономики Союза?](#)
- [При каких условиях можно говорить об угрозе причинения материального ущерба отрасли экономики ЕАЭС вследствие демпингового импорта?](#)
- [В какой форме применяются антидемпинговые меры?](#)
- [При каких условиях может быть введена специальная защитная мера?](#)
- [Что понимается под серьезным ущербом отрасли экономики ЕАЭС?](#)

антидемпинговая и компенсационная пошлины?

- Как соотносится применение специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер в ЕАЭС с обязательствами государств-членов в рамках Всемирной торговой организации?

Как государствами-членами ЕАЭС используются меры защиты внутреннего рынка?

В соответствии с Договором о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 г. для защиты интересов производителей товаров в ЕАЭС применяются *единые* меры защиты внутреннего рынка по отношению к товарам из третьих стран. Они могут применяться в виде антидемпинговых, компенсационных и специальных защитных мер. Действие мер распространяется на всю таможенную территорию Союза. Основным нормативно-правовым актом, регулирующим вопросы применения мер защиты внутреннего рынка, является Протокол о применении специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер по отношению к третьим странам (Приложение №8 к Договору о ЕАЭС). [1]

Что необходимо для введения защитной меры?

п. 186 Протокола

Для введения специальной защитной, антидемпинговой или компенсационной меры необходимо заявление, поданное в уполномоченный орган ЕАЭС от имени отрасли экономики Союза. На основании данного заявления уполномоченный орган проводит соответствующее расследование и готовит предложение о применении специальной защитной, антидемпинговой или компенсационной меры. [1]

Какой орган ЕАЭС уполномочен на проведение расследований?

Решение Коллегии
ЕЭК от 7 марта 2012
года №1

Уполномоченным органом на проведение расследований является Департамент защиты внутреннего рынка Евразийской экономической комиссии. [1]

Кем принимается решение о применении специальной защитной, антидемпинговой или компенсационной меры в ЕАЭС?

ст. 48 п. 2 Договора о
ЕАЭС

Решение о введении специальной защитной, антидемпинговой и компенсационной меры принимается Коллегией Евразийской экономической комиссии на основании предложений Департамента защиты внутреннего рынка Евразийской экономической комиссии.

[1]

группой производителей или объединением производителей, если в число такого объединения входят производители существенной доли, но не менее 25 % от общего объема производства рассматриваемого товара в Союзе.

п. 189 Протокола

Кроме того, к заявлению должны быть приложены доказательства поддержки заявления другими производителями (письма, в котором они выражают свое согласие с предлагаемым введением специальных защитных, антидемпинговых или компенсационных мер). При этом должны соблюдаться следующие условия:

1. заявление должно быть поддержано производителями рассматриваемого товара в Таможенном союзе, в совокупности с заявителем производящими не менее 25% от объема производства рассматриваемого товара в Таможенном союзе;
2. объем производства рассматриваемого товара в Таможенном союзе заявителем и производителями, поддержавшими заявление, должен составлять более 50 % от объема производства аналогичного товара производителями, высказавшими свое мнение (поддержку или несогласие) относительно заявления.

В случае, если объем производства заявителей составляет более 50 % производства рассматриваемого товара в ЕАЭС, то данные условия считаются автоматически выполненными и доказательства поддержки заявления не требуется. [1]

Какие сведения должны быть представлены в заявлении?

п. 186 Протокола

В самом общем виде, всю информацию, которую необходимо представить в заявлении о применении специальной защитной, антидемпинговой или компенсационной меры, сводится к следующим разделам:

- общая информация (информация о заявителях, сведения об известных импортерах, экспортерах, потребителях, иностранных производителях товара);
- описание товара, сравнение импортного товара и аналогичного товара (непосредственно конкурирующего товара), производимого в ЕАЭС;
- доказательства наличия возросшего, демпингового или субсидируемого импорта;
- доказательства наличия ущерба или угрозы ущерба отрасли экономики Союза;
- доказательства наличия причинно-следственной связи между возросшим, демпинговым или субсидируемым импортом и ущербом отрасли экономики Союза;

заявления. [1]

Как долго рассматриваются заявления о применении защитных мер?

п. 200 Протокола

Уполномоченный орган рассматривает заявление в течение 30 календарных дней с даты его регистрации, но в случае необходимости получения дополнительных сведений от заявителя такой срок может быть продлен, но во всех случаях он не может превышать 60 календарных дней. [1]

Какими могут быть результаты рассмотрения заявления уполномоченным органом, каким образом заявитель получает информацию об итогах рассмотрения?

По результатам рассмотрения заявления уполномоченный орган может принять следующие решения:

- начать процедуру соответствующего расследования (уведомление направляется в письменном виде заявителю и публикуется на официальном сайте ЕЭК в Интернет);
- отклонить заявление в случае непредставления в заявлении предусмотренной Протоколом информации либо в случае недостоверности представленной в заявлении информации (решение направляется заявителю в письменной форме с обоснованием причин отклонения);
- отказать в проведении расследования в случае, если по результатам анализа информации, представленной в заявлении, уполномоченный орган сделал вывод об отсутствии предусмотренных Протоколом оснований для проведения расследования (решение направляется заявителю в письменной форме с обоснованием причин отказа). [1]

п. 198, п. 207, п. 208
Протокола

Каковы задачи уполномоченного органа и какие действия он осуществляет в ходе расследования?

Задача уполномоченного органа в ходе расследования – собрать объективную информацию о состоянии производителей рассматриваемого товара в ЕАЭС, факторах влияющих на их экономические и финансовые показатели, а также о фактических показателях и условиях импорта аналогичного (непосредственно конкурирующего товара) на территорию Союза в целях подготовки заключения о наличии либо отсутствии оснований для применения специальных защитных, антидемпинговых или компенсационных мер.

п. 211, п. 242, п. 254
Протокола

информацию у заинтересованных лиц и органов государственной власти (управления) государств-членов ЕАЭС. Уполномоченный орган вправе осуществить проверку предоставленной ему информации, в том числе, непосредственно в месте нахождения заинтересованного лица на территории государств-членов ЕАЭС либо на территории иностранного государства. [\[2\]](#)

Кто является заинтересованным лицом?

В качестве заинтересованного лица при проведении расследования признаются:

- производители рассматриваемого товара или объединение производителей на территории иностранного государства;
- экспортеры рассматриваемого товара на территории иностранного государства;
- производители рассматриваемого товара или объединение производителей в ЕАЭС;
- импортеры рассматриваемого товара на территорию Союза;
- уполномоченный орган экспортирующего иностранного государства, в отношении которого инициировано расследование;
- потребители рассматриваемого товара в Союзе, использующие товар при производстве продукции;
- общественные объединения потребителей, если рассматриваемый товар является предметом потребления преимущественно физических лиц. [\[2\]](#)

[п. 259](#) Протокола

Кто является зарегистрированным участником расследования?

Заинтересованное лицо, подавшее в уполномоченный орган заявление о своем намерении участвовать в расследовании в установленные сроки. [\[2\]](#)

[п. 209](#) Протокола

Какими правами обладает зарегистрированный участник расследования?

В рамках проводимого расследования всем зарегистрированным участникам предоставляются следующие возможности по реализации прав по защите своих интересов:

- право представлять документы и сведения, относящиеся к расследованию;
- право на ознакомление с неконфиденциальными материалами расследования;

[п. 210, п. 214, п. 215,](#)
[п. 224,](#)
[п. 235](#) Протокола

неконфиденциальной версией окончательного заключения
уполномоченного органа (для антидемпинговых и
компенсационных расследований)

- право ходатайствовать и участвовать в публичных слушаниях. [2]

Каковы последствия непредставления запрашиваемой информации в уполномоченный орган?

Непредставление либо нарушение срока представления запрашиваемой информации может повлечь за собой негативные последствия, выраженные в том, что соответствующая информация может быть не учтена уполномоченным органом при проведении расследования (при нарушении сроков), а предварительное и окончательное заключение о результатах расследования могут быть сделаны уполномоченным органом на основании иной имеющейся в его распоряжении информации. [2]

п. 212 Протокола

Как обеспечивается защита конфиденциальной информации?

Конфиденциальная информация, представленная в уполномоченный орган, не разглашается без разрешения предоставившего ее заинтересованного лица. При этом заинтересованные лица должны представлять неконфиденциальную версию такой информации, достаточной для понимания существа информации, представленной в конфиденциальном виде. Неконфиденциальные версии могут быть раскрыты другим участникам расследования. [2]

п. 255 Протокола

Положение об
использовании и
защите
конфиденциальной
информации

Каким образом заинтересованные лица и участники расследования получают информацию о ходе расследования и о его результатах?

п. 204 Протокола

Направление уведомлений зависит от того, является ли заинтересованное лицо зарегистрированным участником расследования. В любом случае, все известные уполномоченному органу заинтересованные лица получают в письменном виде уведомления о начале расследования, продлении расследования и завершении расследования. Кроме того, информация о принимаемых решениях и планируемых мероприятиях в рамках проводимых расследований размещается на официальном сайте ЕЭК в сети Интернет. [2]

Каковы сроки проведения расследований?

п. 217 Протокола

Срок проведения антидемпингового или компенсационного расследования, по общему правилу, не может превышать 12 месяцев

общему правилу, не может превышать 9 месяцев с даты начала расследования. Данный срок может быть продлен уполномоченным органом, но не более чем на 3 месяца. [3]

Возможно ли применение специальных защитных, антидемпинговых или компенсационных мер до завершения расследования?

п. 15, п. 78, п. 143

Протокола

При выполнении условий, установленных Протоколом, до завершения расследования могут быть введены предварительные специальные, антидемпинговые или компенсационные пошлины.

При каких условиях могут быть введены антидемпинговые меры?

ст. 49 п.2 Договора о
ЕАЭС

Антидемпинговая мера может быть применена к товару при установлении в рамках расследования следующих фактов:

- товар поставляется в ЕАЭС по демпинговым ценам;
- отрасли экономики Союза наносится материальный ущерб либо существует угроза нанесения такого ущерба;
- существует причинно-следственная связь между демпинговым импортом и причиненным отрасли экономики Союза материальным ущербом. [3]

Что такое демпинг? Будет ли считаться демпингом ситуация, при которой товар иностранного происхождения продается в ЕАЭС по ценам ниже цен товара, произведенного в Союзе?

п. 40 Протокола

Под демпингом в соответствии с Протоколом в самом общем виде понимается ситуация, при которой товар ввозится в ЕАЭС из третьих стран по ценам ниже цен, по которым аналогичный товар продается на внутреннем рынке таких третьих стран.

Сам по себе факт того, что цены на иностранный товар ниже цены на товар, произведенный в ЕАЭС, не является основанием для установления наличия демпингового импорта. Определяющим для установления наличия демпингового импорта является сравнение цены, по которой товар ввозится в Союз из третьей страны («экспортная цена товара»), с ценой, по которой он продается на внутреннем рынке этой третьей страны («нормальная стоимость товара»). Демпингом признается ситуация, при которой экспортная цена товара ниже его нормальной стоимости. [3]

Что понимается под отраслью экономики государств-членов Евразийского экономического союза?

существенную часть, но не менее 25 процентов. [3]

п. 2 Протокола

Важным фактором при определении отрасли является аналогичность импортного товара и товара, производимого в ЕАЭС. Аналогичным является товар, производимый на территории Союза и полностью идентичный товару, который импортируется, либо в отсутствие такого товара другой товар, имеющий характеристики, близкие к характеристикам импортируемого товара. Для сопоставления могут использоваться, например, следующие критерии: внешний вид товара, физические свойства, сырье и материалы, используемые в производстве товара, химический состав, информация о производственном процессе, основных потребителях, предназначении и конечном потреблении товара, применимые стандарты, технические регламенты и прочее. [3]

Что понимается под материальным ущербом отрасли экономики Союза?

п. 2 Протокола

Под материальным ущербом отрасли экономики ЕАЭС понимается подтвержденное доказательствами ухудшение положения производителей в Союзе, которое выражается, в частности, в сокращении объема производства, реализации, снижении рентабельности производства, а также в негативном воздействии на товарные запасы, занятость, уровень заработной платы и инвестиции в данной отрасли экономики ЕАЭС. [3]

При каких условиях можно говорить об угрозе причинения материального ущерба отрасли экономики ЕАЭС вследствие демпингового импорта?

п. 76, Протокола

Об угрозе причинения материального ущерба отрасли экономики Союза можно говорить при установлении неизбежности причинения такого ущерба. Для этого уполномоченным органом оценивается вся совокупность факторов, влияющих на состояние отрасли, например, темпы роста демпингового импорта, свидетельствующие о реальной возможности дальнейшего увеличения такого импорта, наличие у экспортера товара достаточных экспортных возможностей или очевидная неотвратимость их увеличения, уровень цен импортного товара, наличие у экспортера товарных запасов. [3]

В какой форме применяются антидемпинговые меры?

п. 90, п. 100
Протокола

Антидемпинговые меры применяются в форме антидемпинговых пошлин или одобрения ценовых обязательств, принятых

При каких условиях может быть введена специальная защитная мера?

п. 9 Протокола

Специальные защитные меры вводятся в исключительных случаях, когда по результатам расследования установлено, что импорт товара на единую таможенную территорию Союза осуществляется в таких возросших количествах и на таких условиях, что это причиняет серьезный ущерб отрасли экономики ЕАЭС или создает угрозу причинения такого ущерба. [3]

Что понимается под серьезным ущербом отрасли экономики ЕАЭС?

п. 2 Протокола

Под серьезным ущербом отрасли экономики ЕАЭС понимается существенное общее ухудшение производственного, торгового и финансового положения отрасли экономики Союза. [3]

В какой форме применяются специальные защитные меры?

п. 23 Протокола

Специальные защитные меры могут применяться в форме специальных пошлин, импортных квот или специальных квот. [3]

Каким образом соотносятся ввозные таможенные пошлины и специальная, антидемпинговая и компенсационная пошлины?

Специальная, антидемпинговая и компенсационная пошлины, установленные на территории Союза по результатам соответствующих расследований, взимаются независимо от применяемой ставки ввозной таможенной пошлины. [4]

Как соотносится применение специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер в ЕАЭС с обязательствами государств-членов в рамках Всемирной торговой организации?

Возможность применения специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер предусмотрена правилами ВТО, и данные меры используются большинством членов Организации. В том числе, предусматривается возможность применения единых мер торговой защиты на территориях таможенных союзов (например, ЕС). [4]



Республики Армения



Республики Беларусь



Министерство торговли и интеграции Республики Казахстан



Министерство экономики и
коммерции Кыргызской
Республики



Министерство
экономического развития
Российской Федерации



Ресурсы ЕАЭС

-  [Сайт Евразийского экономического союза](#)
-  [Правовой портал Евразийского экономического союза](#)
-  [Оценка регулирующего воздействия, общественное обсуждение, оценка фактического воздействия](#)
-  [Портал Функционирования внутренних рынков ЕАЭС](#)
-  [База НСИ](#)
-  [Защита прав потребителей](#)
-  [Евразийский реестр промышленных товаров государств-членов ЕАЭС](#)
-  [Портал о доступе на внешние рынки](#)

